



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/KMD/kmd

Santiago, uno de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, con fecha 13 de agosto de 2024, don Isidro Amable García Herrera, en su calidad de asociado de la Asociación de Exonerados Políticos de Chile A.G. "EXPOCH" e integrante de la lista "Unidos de Norte a Sur", dedujo reclamación electoral solicitando la nulidad de la elección del Directorio Nacional de dicha asociación gremial, celebrada el 27 de julio de 2024. Fundó su acción en los siguientes vicios: a) la exclusión de los comités base de Suecia, Osorno, Melipilla y Curanilahue; b) en la falta de ministros de fe; c) en la entrega tardía del material electoral en territorio nacional; d) en la incorrecta aplicación de la cifra repartidora y e) en la revisión de las firmas de los padrones electorales;

2°) Que, por sentencia de veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, escrita a fojas 378 (TER), el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de Santiago, rechazó la reclamación por no haberse acreditado los vicios alegados por el reclamante. El abogado don Ricardo Michaud Oliveros, por el reclamante, dedujo recurso de apelación contra la sentencia definitiva, solicitando que se revoque y se acoja en definitiva la reclamación interpuesta;

3°) Que, la abogada doña María Soledad Urbina Porte, por la parte reclamada, a fojas 431 (TCE) informó el fallecimiento del apelante señor Isidro Amable García Herrera, el nueve de agosto de dos mil veinticinco, solicitando se declare extinguida la reclamación;

4°) Que, evacuando el traslado conferido por el Tribunal, el apoderado del apelante sostuvo que, pese al fallecimiento, la legitimación corresponde a la colectividad electoral, esto es, a la lista "Unidos de Norte a Sur" y a su electorado, por afectar, la reclamación, a todos ellos de modo directo y colectivo;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/KMD/kmd

5°) Que, a fojas 444, 475 y 490 la parte reclamada reiteró su solicitud, requiriendo, además, que se declare por el Tribunal Calificador de Elecciones, la validez de la directiva electa con vigencia hasta el treinta y uno de julio de dos mil veintisiete; la aprobación de sus estatutos y reglamentos, y que se certifique la ejecutoria de la sentencia de primera instancia;

6°) Que, el artículo 16 de la Ley N°18.593 dispone que las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial y de las de cualesquiera otros grupos intermedios, deben presentarse dentro de quince días desde el último escrutinio "por cualquier persona que tenga interés directo en ellas". En la especie, el interés directo invocado en la reclamación, fue la calidad de miembro de la asociación gremial y de integrante de una de las listas en competencia;

7°) Que, se encuentra acreditado que don Isidro Amable García Herrera, falleció el nueve de agosto de dos mil veinticinco, según el certificado de defunción acompañado a fojas 436;

8°) Que, la calidad de socio de la Asociación de Exonerados Políticos de Chile A.G. según sus estatutos, agregados a los autos, solo corresponde a las personas naturales que tengan la calidad de exonerado político reconocida por la Ley N°19.234;

9°) Que, el interés directo que exige el artículo 16 de la Ley N°18.593 debe ser personal y actual, y debe subsistir mientras el Tribunal conoce de la reclamación. Con su fallecimiento, don Isidro García Herrera dejó de ser socio, de poder elegir o ser elegido, y de verse afectado por la composición del Directorio cuya elección impugnó. Tampoco sus herederos adquirieron ese interés, porque la calidad de asociado de la que procedía no se transmite, produciéndose, en consecuencia, una falta sobreviniente de legitimación activa;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/KMD/kmd

10°) Que, falleciendo el único titular de esa pretensión, la acción de reclamación electoral se ha extinguido, por ello, este Tribunal no puede emitir pronunciamiento sobre el fondo de los agravios formulados a fojas 396 (TER);

11°) Que, por otra parte, debe desestimarse la alegación del apoderado del apelante en orden a que la legitimación correspondería a la "colectividad electoral" formada por la lista "Unidos de Norte a Sur" y su electorado, por las siguientes razones: 1) La reclamación de fojas 1 fue deducida únicamente por don Isidro García Herrera, a nombre propio. La lista no fue parte en el proceso, carece de personalidad jurídica y nunca compareció. 2) El artículo 16 de la Ley N°18.593 confiere la acción a cada persona con interés directo, dentro de quince días desde el último escrutinio. Los demás candidatos de la lista, varios de ellos electos en el Directorio impugnado, no reclamaron;

12°) Que, las demás peticiones de la parte reclamada en el segundo otrosí de la presentación de fojas 478 (TCE) exceden lo que corresponde decidir en esta instancia, limitada a la materia del recurso.

Que, por estas consideraciones y constando que por el fallecimiento de don Isidro Amable García Herrera, se ha extinguido la acción de reclamación electoral deducida a fojas 1 (TER) y consecuentemente el recurso de apelación interpuesto **se rechaza**, sin pronunciamiento sobre el fondo, el recurso de apelación deducido a fojas 396 (TER) en contra de la sentencia definitiva, de veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, escrita a fojas 378 (TER), del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de Santiago.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.877-2025.



ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 01/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 01/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 01/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 01/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1877-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora(S) doña Katherine Martinez Dominguez.

KATHERINE LORENA MARTÍNEZ DOMINGUEZ
Fecha: 01/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 01 de octubre de 2026.

KATHERINE LORENA MARTÍNEZ DOMINGUEZ
Fecha: 01/10/2026



AE37E0B3-BB5B-4A38-9474-9B17418D1AFD

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.